상습체불 근절을 위한 「근로기준법」 주요 개정 내용

❖ **(개정) 상습체불 사업주에 대한 경제적 제재 강화**를 통한 **임금체불 근절 등을 목표**로 개정

- 2023.5월 고용노동부 상습체불 근절대책 발표→ 2024.9.26. 근로기준법(일명 상습체불 근절법) 개정안이 국회 본회의 의결→ 2024.10.22. 공포→ 2025.10.23.부터 시행

[참고] 체불사업주 명단공개·신용제재 제도

(개요) 임금체불 예방을 위해 **'고의·상습 체불사업주 명단공개 및 신용제재' 제도 도입**('12.2.1. 「근로기준법」 개정 / '12.8.2. 시행)

< 체불사업주 명단공개·신용제재 제도 > _ 현행(개정 전)

❶ **(명단공개: 근기법 43조의2)** 공개 기준일 이전 ▲3년 이내 2회 이상 유죄이고 ▲1년 이내 3천만 원 이상 체불사업주(법인인 경우 대표자 포함)의 인적사항
→ 고용부 누리집 등에 3년간 공개 + 7년간 신용제재

❷ **(신용제재: 근기법 43조의3)** 제재 기준일 이전 ▲3년 이내 2회 이상 유죄이고 ▲1년 이내 2천만 원 이상 체불사업주에 대하여 7년간 신용제재(대출·신용카드 사용 제한 등)

1 **개정** 미지급 임금에 대한 지연이자 적용 범위 확대(제37조)

○ 현재 퇴직자에게만 적용되는 미지급 임금에 대한 지연이자(100분의 20)를 재직 중인 근로자까지 적용

2 **신설** **경제적 제재대상 상습체불사업주 기준 마련**(제43조의4제1항)

○ **(적용요건)** 직전연도 1년간 ❶**3개월분 임금** 이상 체불(퇴직금 제외) 또는 ❷**5회 이상 체불 & 체불총액 3천만원**(퇴직금 포함) 이상

○ **(제외사유)** 사업주가 사망·파산·도산 또는 **체불임금 전액 청산**한 경우 등은 제외

○ **(절차)** 대상사업주 추출→ **3개월 이상 소명→ 임금체불정보심의위원회 심의(제외사유) 및 확정**→ 경제적 제재

3 **개정+신설** **상습체불 사업주**에 대한 **경제적 제재 확대**(제43조의3 개정, 제43조의4 신설)

○ 개정 **(신용제재)** 신용정보기관에 체불자료 제공→ 금융기관에서 **대출·이자율 산정 등 금융거래 시 활용**

○ 신설 **(정부지원 등 보조·지원 제한)** 국가·자치단체, 공공기관 보조·지원사업(지원금 등) 참여·지원 제한

○ 신설 **(공공입찰 시 불이익)** 국가·지방계약법 상 입찰참가 자격 **사전심사, 낙찰자 결정 시 감점 등**

제재유형	현행(명단공개·신용제재 대상)		개정 시행 후
신용제재	모든 금융기관	⇨	모든 금융기관
정부지원 등 제한	중앙부처, 자치단체, 공공기관 **자율적 적용(명단공개사업주)**		중앙부처, 자치단체, 공공기관 **모두 적용(상습체불사업주)**
공공입찰 시 불이익			

4 개정 명단공개 사업주*에 대한 **반의사불벌죄 적용 제외**(제109조제2항)

○ 명단공개 사업주가 **명단공개기간(3년) 중** 임금을 체불할 경우 **반의사불벌죄 적용 제외**

*** 명단공개 사업주: 3년 이내 2회 이상 유죄 확정 + 1년 이내 3천만원 이상 체불**

5 신설 명단공개 사업주에 대한 **출국금지**(제43조의7)

○ **고용노동부→ 법무부장관**에게 **명단공개 사업주 출국금지** 요청 → **체불임금 지급 시 해제** 요청

6 신설 **근로자는 법원에 체불임금의 3배 이내 손해배상청구**(제43조의 8)

○ (청구요건) ❶**명백한 고의**로 체불 또는 ❷**1년 동안 3개월 이상 체불** 또는 ❸**체불액이 3개월 이상의 통상임금에 해당할 경우**

7 **시행일: 공포 후 1년이 경과한 날**

참고1 **상습체불사업주에 대한 경제적 제재 내용**

구분		현행		현행유지+법 개정 후
요건		(체불사업주) → 명단공개	(체불사업주) → 신용제재	**(상습체불사업주)** → 경제적 제재
		3년간 2회 이상 **유죄 확정** + 1년간 체불 총액 **3천만원**	3년간 2회 이상 **유죄 확정** + 1년간 체불 총액 **2천만원**	직전 회계연도 1년 내 **(유죄확정 요건 없음)** ❶근로자 1인당 **3개월분 이상 임금**을 체불하거나 ❷**5회 이상 · 총액 3천만원** 이상 체불한 사업주
제재내용	명단 공개	○	×	×
	신용 제재	○	○	○
	정부등 보조·지원제한	○ (자율 적용)	×	○ **(모두 적용)**
	공공 입찰시 불이익	○ (자율 적용)	×	○ **(모두 적용)**

참고2 **명단공개, 경제적 제재, 손해배상청구 적용요건 비교**

구분	명단공개 · 신용제재 대상 사업주	경제적 제재 대상 상습체불 사업주	손해배상청구 대상 사업주
적용 요건	**3년 이내 2회 이상 유죄 확정** + **1년 이내 3천만원 이상** 체불 **(신용제재 2천만원)**	직전연도 **1년간** ❶**3개월분 임금** 이상 체불(퇴직금 제외) ❷**5회 이상 체불 & 체불총액 3천만원** (퇴직금 포함) 이상	❶**명백한 고의**로 체불 ❷**1년 동안 임금 등 체불한 개월 수가 3개월 이상** ❸**체불총액이 3개월 이상 통상임금** * 퇴직금 제외
제외 사유	사업주 **사망**·파산·도산 또는 **체불임금 전액 청산**한 경우 등은 제외	**<좌동>+체불존부(存否)를 법원에서 다투는 경우** 고려 예정 (시행령 개정시)	**(법원 고려사항)** 체불기간·경위·횟수 및 체불된 임금등의 규모, **청산노력, 사업주 재산상태** 등
절차	❶대상사업주 추출→ ❷**3개월 이상 소명**→ ❸**임금체불정보심의위원회 심의(제외사유)**→ ❹**고용노동부 장관 확정**	**<좌동>**	❶근로자가 법원에 청구→ ❷**법원 판결**
연계된 제도	**명단공개 사업주**는 ❶**출국금지 대상** ❷명단공개기간 중 다시 체불한 경우 → **반의사불벌죄 적용 제외**	-	